

Fiche de Révision DSCG : La Transformation des Sociétés

1. Principes Généraux de la Transformation

La transformation régulière d'une société en une société d'une autre forme **n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle**. Le principe est celui de la continuité de la personne morale (comme pour la prorogation ou toute autre modification statutaire).

À ne pas confondre : Toute modification structurelle n'est pas obligatoirement un changement de forme. Par exemple, ne sont pas des transformations (la forme juridique restant dans la même "famille") : - Le changement de mode d'administration d'une SA (passer d'un Conseil d'Administration à un Directoire et Conseil de Surveillance). - Le passage d'une société pluripersonnelle à unipersonnelle (SARL ↔ EURL, SAS ↔ SASU).

Motivations fréquentes de la transformation : - **Fiscale** : Optimisation de l'imposition des bénéfices ou des droits d'enregistrement. - **Sociale** : Changement du régime d'assurance maladie ou de retraite des dirigeants (ex: gérant majoritaire TNS vers assimilé-salarié). - **Financière** : Volonté de faire une offre au public de titres financiers ou recourir au crowdfunding (nécessite une forme par actions). - **Mode** : Engouement pour la souplesse de la SAS, par exemple.

2. La Procédure de Transformation en Société par Actions (SA, SAS, SCA)

A. L'intervention d'un Commissaire à la Transformation (CAT)

Lorsqu'une société **n'ayant pas de Commissaire aux Comptes (CAC)** se transforme en société par actions, la désignation d'un CAT est **obligatoire**. S'il y a déjà un CAC, un CAT n'est pas nécessaire pour évaluer les biens.

- **Choix et Indépendance** : Choisi parmi les CAC ou les experts inscrits sur les listes judiciaires. Il est soumis aux mêmes règles d'indépendance qu'un CAC.

- **Nomination** : Par accord unanime des associés. À défaut, par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce sur requête du représentant légal. Sans CAT, le greffe refusera l'inscription au RCS.

B. Mission du CAT et Rapports

Le CAT est chargé d'apprécier, sous sa responsabilité : 1. La **valeur des biens** composant l'actif social. 2. Les **avantages particuliers** pouvant exister au profit d'associés ou de tiers. 3. Il **atteste que le montant des capitaux propres est au moins égal à celui du capital social** (à la date du dernier bilan ou d'une situation intermédiaire).

[!NOTE] Rappel DCG : Transformation d'une SARL La transformation d'une SARL en une autre forme exige un **rapport sur la situation de la société**. Si un CAT est nommé (pour un passage en société par actions), ce rapport peut être fusionné avec le rapport sur l'évaluation des biens en un **document unique**.

C. Approbation par les Associés

- **Délai de communication** : Le rapport du CAT doit être déposé au siège social et au greffe du TC au moins **8 jours** avant l'assemblée.
- **Vote** : Les associés statuent sur l'évaluation des biens (aux conditions de majorité des décisions ordinaires).
- **Sanction** : À défaut d'approbation expresse mentionnée au procès-verbal, la transformation est **nulle**.

[!WARNING] Capitaux propres insuffisants Si les capitaux propres sont inférieurs au capital social, l'approbation n'entraîne pas la nullité de la transformation. Toutefois, le greffier refusera probablement l'inscription, et les dirigeants/associés engagent leur responsabilité. Il est recommandé de procéder à une réduction de capital préalable pour apurer les pertes (« coup d'accordéon »).

3. Schéma de la Procédure de Transformation vers une Société par Actions

flowchart TD

```

A[Projet de transformation en Société par Actions] --> B{La société a-t-elle déjà u
B -- OUI --> C[Rapport du CAC sur la situation de la société]
B -- NON --> D[Désignation d'un Commissaire à la Transformation - CAT]
D --> E[Nomination à l'unanimité des associés ou par le Président du TC]
  
```

E --> F[Le CAT évalue l'actif, les avantages particuliers et atteste des CP]
 F --> G[Dépôt du rapport au siège et au Greffe 8 jours avant l'AG]
 C --> G
 G --> H[Assemblée Générale Extraordinaire]
 H --> I[Approbation expresse de l'évaluation des biens par les associés]
 I -- Si refus --> J[Transformation NULLE]
 I -- Si accord --> K[Vote de la transformation selon les règles de majorité requise]
 K --> L[Modification des statuts & Formalités RCS]

4. Conditions Spécifiques et Règles de Majorité par Forme Cible

[!NOTE] Rappel DCG : Augmentation des engagements Règle d'ordre public : Tout changement de forme entraînant une **augmentation des engagements des associés** (par exemple, passage vers une forme où la responsabilité est indéfinie et solidaire comme la SNC) exige systématiquement **l'unanimité** de tous les associés.

4.1. Transformation en Société par Actions Simplifiée (SAS)

La forme SAS offre une grande liberté statutaire, ce qui implique que tous les associés doivent être d'accord pour y souscrire.

- **Condition préalable** : Rapport d'un CAC ou d'un CAT. 2 ans d'existence et 2 bilans approuvés (si la société source était une SA ou SCA).
- **Décision (Quorum / Majorité) : Unanimité** des associés ou actionnaires, quelle que soit la forme d'origine.

[!NOTE] Rappel DCG : Spécificité SAS C'est l'un des rares cas où la loi exige formellement l'unanimité pour une transformation qui n'augmente pas financièrement les engagements, en raison du caractère fortement contractuel de la SAS.

4.2. Transformation en Société Anonyme (SA)

- **Conditions liées à la forme** : 2 actionnaires minimum, capital social minimum de 37 000 €. Une augmentation de capital préalable peut être nécessaire.
- **Si origine SARL** :
 - SARL créée avant le 04/08/2005 : Majorité des 3/4 des parts (pas de quorum).
 - SARL créée depuis le 04/08/2005 : Quorum 1/4 puis 1/5, Majorité des 2/3 des présents/représentés.

- **Exception** : Si les capitaux propres dépassent 750 000 €, la majorité simple (moitié des parts) suffit.

4.3. Transformation en SARL

- **Conditions liées à la forme** : De 1 à 100 associés. Aucun capital minimum.
- **Conditions préalables (si origine SA/SCA/SAS)** : 2 ans d'existence et 2 premiers bilans approuvés, rapport du CAC sur la situation attestant que Capitaux Propres $\geq$ Capital social.
- **Majorité pour la décision** :
- **Depuis une SA ou SAS** : Majorité des 3/4 du capital. (Quorum pour la SA : 1/4 puis 1/5).

[!NOTE] Rappel DCG : Clauses statutaires spécifiques Dans la SARL comme dans d'autres formes, si les statuts prévoient certaines clauses (inaliénabilité, agrément strict, changement de contrôle), l'unanimité peut être requise pour leur modification concomitante.

4.4. Transformation en SNC / SCS

Ces sociétés impliquent une responsabilité indéfinie et solidaire (SNC et commandités de la SCS).

- **SNC** :
- **Décision** : **Unanimité** absolue de tous les associés/actionnaires de la société d'origine, car tous deviendront associés en nom collectif avec responsabilité indéfinie et solidaire.
- **SCS** :
- **Décision** : Accord individuel des associés qui deviennent commandités (responsabilité illimitée), et majorité qualifiée requise par la forme d'origine (ex: 2/3 pour la SA, 3/4 pour la SARL) pour les associés qui deviennent commanditaires (responsabilité limitée).

5. Résumé des Rapports Requis

Société de départ	Société d'arrivée	Rapports obligatoires
SARL	SA, SAS, SCA	Rapport du CAT (si pas de CAC) sur la valeur des biens + Rapport sur la situation de la société (les deux peuvent être fusionnés)

Société de départ	Société d'arrivée	Rapports obligatoires
SA / SAS	SARL	Rapport du CAC attestant que Capitaux Propres > = Capital Social
SA / SAS	SNC / SCS	Rapport du CAC sur la situation de la société